

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים :	חברי הכנסת	מטי צרפתי הרכבי
		יאיר לפיד
		מירב כהן
		מירב בן ארי
		מיקי לוי
		משה טור פז
		רם בן ברק
		יואב סגלוביץ'
		נאור שירי
		יסמין פרידמן
		דבי ביטון
		טטיאנה מזרסקי
		מיכל שיר סגמן
		עידן רול
		ולדימיר בליאק
		יוראי להב הרצנו
		בועז טופורובסקי

פ/25/2291

הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – שינוי שם משפחה של קורבנות עבירת רצח שבוצעה על ידי בני משפחתם), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 25 1. בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 25, אחרי סעיף קטן (א), יבוא :
"א(1) (1) בסעיף קטן זה –

"רצח" – עבירה לפי סעיף 300(א) או 301א לחוק העונשין.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.

- (2) על אף האמור בחוק זה ובכל דין, שם משפחתו של ילד שנרצח על ידי הורה שלו ואשר נשא את שם משפחתו של אותו הורה, בין אם כשם משפחה יחיד ובין אם לא, ישונה בתעודת הזהות של ההורה השני, לפי בקשתו, לשם משפחתו של ההורה השני.
- (3) על אף האמור בחוק זה ובכל דין, שם משפחתו של בן זוג שנרצח על ידי בן זוגו יחזור בתעודת הזהות של הוריו, לפי בקשת הוריו, להיות שם משפחתו הקודם של הנרצח, טרם נישואיו.
- (4) השר, בהתייעצות עם שר המשפטים, יקבע כללים ליישום והסדרת שינוי שם המשפחה כאמור בסעיף קטן זה."

ד ב ר י ה ס ב ר

על פי החוק הקיים כיום לא ניתן לשנות שמו של אדם שנפטר. עקב כך, נוצרים מצבי אבסורד קשים בהם באירועי רצח במשפחה המתבצעים על ידי אדם כלפי בן משפחתו, כגון במקרה של רצח בן זוג או ילד, בתעודת הזהות של הוריי הנרצח, שם משפחתו של הרוצח ממשיך להופיע כשם משפחתו של הנרצח. אירועי רצח במשפחה שהתרחשו בשנים האחרונות במדינה, חידדו את הכאב והקושי כמו גם את הצורך ליישם שינוי מהותי במצב דברים זה. הצעת חוק זו מבססת את האפשרות, שלא היתה קיימת עד כה בחקיקה, לשינוי שם המשפחה של הילד או בן הזוג שנרצחו, בתעודת הזהות של הוריהם, גם לאחר מותם, כך שיתבצע ניתוק בין הנרצח לרוצח הפוגע וייגדע הקשר המשפחתי ביניהם באופן סימבולי ומהותי.

שינוי השם יקל ויצמצם את הקושי הרב הטמון בהמשך קיומה של הזיקה המשפחתית הבולטת, העולה מנשיאת שם המשפחה של הפוגע.

עקב כך מוגשת הצעת חוק זו הקובעת כי במקרה של ילד שנרצח על ידי ההורה שלו, ניתן יהיה לשנות את שם המשפחה של הילד בתעודת הזהות של ההורה השני, לפי בקשת ההורה השני. כך גם מרחיבה ההצעה וקובעת כי במקרה של בן זוג שרצח את בן זוגו, ישתנה שם המשפחה של בן הזוג הנרצח בתעודת הזהות של הוריו, והוא יחזור להיות רשום עם שם המשפחה הקודם שלו שהיה טרם נישואיו, לאחר מותו. ההצעה קובעת כי השר יקבע כללים נדרשים לצורך יישום ועיגון מלא של שינוי זה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)